

Club des Maîtres-Nageurs

Saint-Laurent Swim Masters



POLITIQUE POUR PRÉVENIR ET CONTRER LE HARCÈLEMENT

Préambule

Le Club des Maîtres-nageurs Saint-Laurent, Inc. (ci-après « Club ») est un organisme à but non lucratif. Le Club reconnaît l'importance d'offrir et de maintenir un milieu d'entraînement, de travail et de vie sain et sécuritaire où chacun est traité avec dignité et respect.

Aucune forme de harcèlement, d'intimidation, de négligence ou de violence ne sera tolérée par le Club dans le cadre des entraînements ainsi que dans le cadre des activités auxquelles les membres du Club prennent part.

Toute personne visée par cette politique s'engage à la respecter et à signer le formulaire d'engagement, propre à son statut, qui se trouve à l'annexe de cette politique.

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger la lecture de cette politique.

1. Objectif de la politique

Le Conseil d'administration (ci-après « C.A. ») affirme clairement sa volonté de prévenir et de faire cesser le harcèlement, l'intimidation la négligence ou la violence en entraînement comme au travail. Par cette politique, le Club s'engage à :

- Offrir un milieu exempt de harcèlement psychologique ;
- Promouvoir le respect entre individus ;
- Sauvegarder la dignité de chacun ;
- Protéger l'intégrité physique et psychologique du personnel et des membres ;
- Promouvoir un milieu d'entraînement et de travail harmonieux propice à la réalisation des objectifs de chacun.

2. Champ d'application

Cette politique s'applique à l'ensemble du personnel du Club, aux membres du C.A. du Club, à toutes les personnes qui y sont inscrites et affiliées à titre de membre, à toute personne prenant part aux entraînements ou aux activités du Club à titre de participant ou de bénévole ainsi qu'aux relations interpersonnelles entre ses membres et des personnes de l'extérieur (officiel en compétition, membres d'autres clubs de natation, représentant de la Ville ou membre du personnel aquatique de l'installation).

Elle s'applique aussi à tous les incidents qui ont un lien avec l'entraînement ou le milieu de travail, que ce soit sur les lieux d'entraînements ou ailleurs, ainsi que pendant et en dehors des heures normales d'entraînement ou de travail, par exemple, lors de compétitions ou d'activités lorsque celles-ci sont liées au Club.

La présente politique s'appuie et s'inscrit dans la complémentarité des mécanismes prévus à cet effet dans les lois, les règlements et les politiques en vigueur au Québec ainsi qu'au sein des organismes chapeautant le Club et ses

employés. Elle n'a pas non plus pour effet de limiter la portée de ses lois, règlements ou politiques, ni de limiter le droit de gérance du Club à titre d'employeur et d'organisme sans but lucratif.

3. Définitions

3.1 Harcèlement : On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique d'un individu et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu d'entraînement ou de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l'individu.

Cette définition inclut toutes les formes de harcèlement soit le harcèlement sexuel, l'abus de pouvoir ou d'autorité (incluant l'intimidation), le harcèlement psychologique, le harcèlement moral, les moqueries répétées sur l'aspect physique et le harcèlement lié à l'un des motifs compris dans l'article 10 de la *Charte des droits et libertés de la personne*. Ces motifs sont la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

3.2 Négligence : On entend par négligence une situation où une personne n'intervient pas dans le cadre d'abus ou de harcèlement persistant de la part des autres membres ou employés du Club.

3.3 Exercice du droit de gérance : L'exercice normal du droit de gérance, l'imposition de sanctions ou de mesures disciplinaires et administratives pour un motif valable, la gestion normale des employés, incluant l'évaluation de rendement, ne constituent pas du harcèlement ou de la négligence.

3.4 Entraînement supervisé : La discipline et l'entraînement supervisé ne constituent pas du harcèlement ou de la négligence en vertu de cette politique lorsque les personnes en situation d'autorité établissent des normes d'entraînement et de performance raisonnables et constantes et qu'ils les communiquent à tous les participants.

4. Rôles et responsabilités

Les rôles et responsabilités de tous les acteurs à l'égard de l'application de cette politique sont :

4.1 Conseil d'administration

- Assurer l'application et la divulgation de la présente politique auprès de l'ensemble des membres et des employés du Club.
- Inciter les membres et les employés à adhérer à la politique.
- Décourager et prévenir toute forme de harcèlement ou de négligence en entraînement et au travail.
- Acheminer la politique à tous les membres par courriel ou en remettant une copie imprimée à tous les membres qui n'ont pas accès à une adresse courriel.
- S'assurer de la mise à jour de la politique et effectuer des rappels périodiques auprès des membres et des employés relativement à l'application de la politique.
- Connaître et respecter les objectifs et principes de la politique.
- Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement et de négligence en entraînement et au travail.

4.2 Directeur des ressources humaines

- Informer et acheminer la politique par courriel ou remettre une copie imprimée à tous les employés actuels et aux employés dont la date d'embauche est postérieure à l'entrée en vigueur de la politique.
- Recevoir les plaintes et enclencher le processus de traitement.
- S'assurer que toutes les plaintes seront traitées avec rapidité et confidentialité.
- Recevoir le rapport de la personne-ressource externe, procéder à l'étude de celui-ci et mettre en application les mesures correctives qu'elle juge nécessaires dans la limite de ses responsabilités.
- Acheminer une copie du rapport à la personne plaignante et à la personne mise en cause.

4.3 Employés

- Connaître et respecter les objectifs et principes de la politique.
- Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement et de négligence en entraînement, en compétition et au travail.
- Décourager toute forme de harcèlement en entraînement et au travail.
- Collaborer avec les personnes concernées lorsque requis en temps d'enquête.

- Signaler toute situation potentielle de harcèlement, lorsqu'il en est témoin, au directeur des ressources humaines ou à l'un des membres du CA, et ce, dans le but de faire cesser le harcèlement.
- Signer le formulaire d'engagement lors de l'embauche et à chaque début de nouvelle saison pour les années subséquentes.

4.4 Membres (nageurs)

- Connaître et respecter les objectifs et principes de la politique.
- Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement et de négligence en entraînement et en compétition.
- Décourager toute forme de harcèlement en entraînement et au travail.
- Collaborer avec les personnes concernées lorsque requis en temps d'enquête.
- Signaler toute situation potentielle de harcèlement, lorsqu'il en est témoin, au directeur des ressources humaines ou à l'un des membres du CA, et ce, dans le but de faire cesser le harcèlement.
- Signer le formulaire d'engagement lors de son adhésion au Club et à chaque début de nouvelle saison pour les années subséquentes.

5. Mécanisme interne (Procédure informelle-niveau 1)

5.1 Le mécanisme interne permet à une personne qui se croit victime de harcèlement ou de négligence de contacter le directeur des ressources humaines en toute confidentialité afin d'obtenir conseil et, s'il s'avère qu'il y a effectivement harcèlement ou négligence, de corriger la situation afin d'assurer le maintien d'un environnement sain ainsi que la dignité et l'intégrité de la personne.

Dans le cas où la plainte viserait le directeur des ressources humaines, la personne qui se croit victime de harcèlement ou de négligence peut contacter le président du CA qui s'acquittera des fonctions du directeur des ressources humaines pour le mécanisme interne.

5.2 Le directeur des ressources humaines informe la personne croyant être victime de harcèlement ou de négligence de ses droits et ses obligations et regarde avec elle les solutions possibles.

5.3 Si la situation est grave ou si la personne qui se croit être victime de harcèlement ou de négligence démontre un état de détresse important, le directeur des ressources humaines en informe le président du CA afin de décider et d'entreprendre les mesures appropriées immédiates.

5.4 Si la situation est résolue à la suite des démarches entreprises avec le directeur des ressources humaines, le processus prend fin. Le directeur des ressources humaines assure un suivi auprès de la personne qui s'est prévalu du processus.

5.5 Si la situation n'est pas résolue à la suite des démarches prévues aux articles précédents, le directeur des ressources humaines, la personne qui se croit victime de harcèlement et la personne qui est mise en cause peuvent s'entendre pour entreprendre une médiation avec un médiateur qui est externe au Club.

5.6 Dans le cas d'une absence de résolution, la personne qui se croit victime de harcèlement peut déposer une plainte officielle selon la procédure prévue à l'article 6 de cette politique.

6. Mécanisme externe (Procédure formelle-niveau 2)

6.1 La personne qui croit être victime de harcèlement ou de négligence peut, en tout temps, déposer une plainte officielle, par écrit, en remplissant dûment et en signant le formulaire prévu à cet effet dans l'annexe.

6.2 La plainte doit être remise au directeur des ressources humaines dans le respect des délais prévus à l'article 7.

6.3 Lorsque la plainte concerne le directeur des ressources humaines, elle peut être faite auprès du Président du C.A. qui agira à titre de personne ressource pour le traitement de cette plainte.

6.4 Une fois la plainte reçue, le directeur des ressources humaines dispose d'un délai de trois (3) jours ouvrables pour répondre à la personne qui croit être victime de harcèlement ou de négligence et entame le traitement de la plainte.

6.5 Une procédure de médiation peut être entreprise en tout temps si les personnes concernées y consentent par écrit, et ce dans l'optique de trouver une solution acceptable pour tous. Le recours à la médiation a pour effet de suspendre l'enquête en cours.

6.6 Le directeur des ressources humaines sollicite l'aide d'une personne-ressource externe afin de traiter et d'analyser le bien-fondé de la plainte. Cette personne-ressource externe remettra ses recommandations au directeur des ressources humaines qui appliquera les mesures correctives jugées nécessaires.

6.7 Après avoir pris connaissance de la plainte, la personne-ressource externe contacte la personne mise en cause afin de l'informer de la situation, de lui expliquer la procédure et le cheminement de la plainte. Elle s'assure aussi de respecter la présomption de bonne foi ainsi que le droit d'être entendue à toute étape de la procédure de la personne mise en cause.

6.8 La personne-ressource externe vérifie le bien-fondé de la plainte en effectuant une enquête auprès de l'ensemble des parties impliquées. Elle rencontrera la personne qui a déposé la plainte, la personne mise en cause et, si possible, les témoins afin de pouvoir saisir la gravité et l'ampleur de la situation.

6.9 Lorsque la plainte apparaît recevable, la personne-ressource externe peut recommander, au directeur des ressources humaines, des mesures préventives temporaires appropriées dans le but de protéger la victime et de rétablir un environnement d'entraînement et de travail sain. Ses mesures peuvent prendre la forme d'un retrait du milieu de travail pour un employé, du retrait temporaire des pratiques pour un membre ou de la suspension des fonctions pour un membre du C.A.

6.10 Lorsque l'enquête montre que la plainte est fondée, la personne-ressource externe compile les résultats de son enquête sous forme de rapport qui sera remis au directeur des ressources humaines. Dans son rapport, la personne-ressource externe peut recommander au directeur des ressources humaines toute mesure corrective qu'elle juge nécessaire à l'égard de la personne reconnue fautive ou tout autre mesure jugée opportune dans le cas échéant.

6.11 Après avoir pris connaissance du rapport, le directeur des ressources humaines remet une copie à la personne plaignante et une copie à la personne mise en cause.

7. Délais

7.1 Pour qu'une plainte soit traitée, elle doit être déposée dans les 2 ans de la dernière manifestation de harcèlement ou de négligence.

7.2 Une plainte déposée en dehors des 2 ans sera jugée hors délai et par conséquent, le directeur des ressources humaines peut choisir de traiter la plainte ou non. Après avoir pris connaissance de la plainte, le directeur des ressources humaines devra signifier son intention de traiter ou non la plainte par écrit à la personne plaignante, et ce, dans un délai raisonnable.

8. Plainte non fondée

Lorsqu'une personne dépose une plainte de bonne foi et que le bien-fondé de cette plainte n'est pas confirmé par les éléments de preuves recueillis lors de l'enquête, la plainte sera rejetée sans préjudice aux personnes concernées.

9. Plainte de mauvaise foi

Lorsqu'une plainte est jugée abusive, frivole ou blasphématoire, c'est-à-dire faite de mauvaise foi, la personne plaignante s'expose à des mesures correctives, propres à son statut dans le Club, en vertu de l'article 12 de cette politique.

10. Absence de représailles

10.1 La personne qui croit être victime de harcèlement ou de négligence peut entreprendre des démarches, formuler une plainte ou prendre un recours sans crainte de préjudice ou de représailles.

10.2 La personne qui a été témoin ou qui est appelée à jouer le rôle de témoin dans une enquête peut collaborer à l'enquête sans crainte de préjudice ou de représailles.

11. Recours légal

L'utilisation des mécanismes internes proposés dans cette politique n'a pas pour effet de priver la personne plaignante d'utiliser tous autres recours légaux à sa disposition, si elle le désire. Les deux processus ne pourront pas être menés en même temps, le processus légal ayant préséance sur les mécanismes inclus dans cette politique.

12. Mesures correctives

12.1 Les mesures jugées opportunes peuvent prendre la forme d'une lettre d'excuses, d'une interdiction de contacter la personne plaignante, d'une formation sur le comportement approprié dans un milieu de travail (lorsque la personne fautive est un employé), etc.

12.2 La ou les mesures correctives qui s'imposent seront choisies en fonction notamment de la gravité, l'ampleur, la récurrence et la récidive de la faute commise par la personne fautive.

12.3 Pour un employé fautif, les mesures correctives peuvent être de nature disciplinaire, administrative ou une combinaison des deux et peuvent aller jusqu'au congédiement.

12.4 Pour un membre du conseil d'administration fautif, les mesures correctives prennent la forme d'une sanction pouvant aller jusqu'à l'expulsion complète du Club.

12.5 Pour un membre fautif, les mesures correctives prennent la forme d'une sanction pouvant aller jusqu'à l'expulsion complète du Club ou l'interdiction de se réinscrire.

13 Évaluation et révision de la politique

Le conseil d'administration doit évaluer, réviser ou mettre à jour le texte de la politique à tous les 5 ans.

14 Entrée en vigueur

La politique entre en vigueur pour la saison 2018-2019.

ANNEXE 1

Formulaire d'engagement – Nageur / Nageuse

Par la présente je confirme avoir reçu, pris connaissance et compris la « Politique pour prévenir et contrer le harcèlement » du Club des Maîtres-nageurs Saint-Laurent, Inc. Je suis conscient(e) qu'à titre de membre, je suis tenu(e) à respecter cette politique et que je dois contribuer au maintien d'un environnement d'entraînement et de vie sain.

C'est pourquoi je m'engage à me comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement ou de négligence dans le cadre des entraînements, des compétitions ou de toutes autres activités liées au Club.

Signature

Date

ANNEXE 2

Formulaire d'engagement — Membre du conseil d'administration

Par la présente, je confirme avoir reçu, pris connaissance et compris la « Politique pour prévenir et contrer le harcèlement » du Club des Maîtres-nageurs Saint-Laurent, Inc. Je suis conscient(e) qu'à titre de membre du conseil d'administration, je suis tenu(e) à respecter cette politique et que je dois contribuer au maintien d'un environnement d'entraînement et de vie sain.

C'est pourquoi je m'engage à me comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement ou de négligence dans le cadre des entraînements, des compétitions, de toutes autres activités liées au Club ainsi que dans le cadre de l'exercice de mes fonctions à titre de membre du conseil d'administration.

Signature

Date

ANNEXE 3

Formulaire d'engagement – Employé(e)

Par la présente, je confirme avoir reçu, pris connaissance et compris la « Politique pour prévenir et contrer le harcèlement » du Club des Maîtres-nageurs Saint-Laurent, Inc. Je suis conscient(e) qu'à titre d'employé(e), je suis tenu(e) à respecter cette politique et que je dois contribuer au maintien d'un environnement d'entraînement et de vie sain.

C'est pourquoi je m'engage à me comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement ou de négligence dans le cadre des entraînements, des compétitions, de toutes autres activités liées au Club ainsi que dans le cadre de l'exercice de mes fonctions à titre d'employé du Club des Maîtres-nageurs Saint-Laurent, Inc.

Signature

Date

Annexe 4

Formulaire de plainte

Je crois avoir été victime de harcèlement ou de négligence en vertu de la « Politique pour prévenir et contrer le harcèlement » du Club des Maîtres-nageurs Saint-Laurent, Inc. et je désire porter plainte contre :

Nom, Prénom de la personne mise en cause dans la plainte

Statut de la personne mise en cause

(entraîneur, membre/nageur, membre du C.A. ou autre)

Événement (S'il y a plus d'un événement, les placer en ordre chronologique en commençant par le plus récent)

Date

Lieu

Activité en cours

Descriptions des faits

Pour chaque événement, veuillez décrire les événements en vous limitant à la description des faits, gestes, comportements, témoins (s'il y a lieu) et la façon dont vous vous êtes senti. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez annexer des pages supplémentaires à votre plainte.

C'est pourquoi je dépose cette plainte en ce

Date

Nom, Prénom (en lettres moulées)

Statut

Signature